

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1131/2532

นายนิคม ไวยรัชพานิช
นายอรุณ ไกรสุวรรณสาร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 224, มาตรา 377

ป.วิ.พ. มาตรา ตาราง 1

การนิ่งเสียไม่ใช่ข้อความจริงอันจะถือว่าเป็นกลฉ้อฉลตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 124 นั้น จะต้องเป็นการนิ่งในพฤติการณ์ที่คู่กรณีมีหน้าที่ควรจะบอกความจริง หรือเป็นการนิ่งประกอบด้วยพฤติการณ์อันแสดงออกซึ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหลง

กรณีที่จะมีโครงการตัดถนนผ่านที่ดินที่จะซื้อขายหรือไม่ ไม่ใช่หน้าที่ของผู้จะซื้อ ที่จะบอกข้อความจริงดังกล่าว หากแต่เป็นหน้าที่ของผู้จะขายที่ดินพิพาทจะต้องชวนขายแสวงหาความจริงเอาเอง แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าผู้จะซื้อจงใจนิ่งเสียไม่ใช่ข้อความจริงเกี่ยวกับโครงการจะตัดถนนผ่านที่ดินดังกล่าวซึ่งผู้ จะขายมิได้รู้มาก่อนและถ้าฝ่ายผู้จะซื้อมิได้นิ่งเสีย สัญญาจะซื้อขายที่ดินก็จะมีได้ทำขึ้นนั้น การกระทำของผู้จะซื้อก็ไม่เป็นกลฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 124

แม้จำเลยซึ่งเป็นผู้ขายได้บอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายต่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อ และได้แจ้งให้โจทก์รับเงินมัดจำคืน และโจทก์ไม่ยอมรับคืน แต่เมื่อโจทก์มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์จึงมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่จะไม่ยอมรับเงินมัดจำคืนในขณะนั้นได้ และเมื่อปรากฏว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาโดยโจทก์ยังมิได้บอกเลิกสัญญา หาก

จำเลยจะต้องคืนเงินมัดจำแก่โจทก์ จำเลยก็ต้องชำระดอกเบี้ยด้วย นับแต่วันฟ้องซึ่งถือว่าเป็นวันที่จำเลยผิดนัด

ประเด็นที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์และฎีกาเป็นเรื่องขอให้ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อขายโดยขอให้บังคับจำเลยให้โอนที่ดินพิพาทแก่โจทก์ และรับเงินตามราคาที่ดินที่ตกลงซื้อขายกันไปจากโจทก์ จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ตามราคาที่ดินพิพาท.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับจำเลยที่ ๒ ในฐานะตัวแทนเขตของจำเลยที่ ๑ ได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดิน ๒ แปลง โฉนดที่ดินที่ ๔๑๕, ๑๙๐๕ ตำบลท่าแร่ อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร ราคา ๑,๕๒๕,๙๒๕ บาท โจทก์วางมัดจำไว้เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือจะชำระวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ จำเลยทั้งสองมอบที่ดินให้โจทก์ครอบครองทำประโยชน์ตั้งแต่วันทำสัญญา ต่อมาจำเลยที่ ๑ กลับบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุจะบอกเลิกได้ โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยที่ ๒ โอนที่ดินตามสัญญา แต่จำเลยทั้งสองไม่จัดการโอนให้ ทำให้โจทก์เสียหาย เนื่องจากโจทก์ทำถนนในที่ดินทั้งสองแปลงนี้เชื่อมกับที่ดินแปลงอื่นเพื่อออกสู่ถนนเพิ่มสิน โดยต้องซื้อที่ดินที่คั่นอยู่เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ทำถนนด้วย เสียค่าทำถนนเป็นเงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท เสียค่าถมดิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เสียเงินทำถนนให้ที่ดินแปลงอื่นเพราะไม่อาจจัดให้มีถนนเชื่อมตามข้อตกลงเป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่จ่ายไปทั้งสิ้น ๕,๙๗๐,๐๐๐ บาท โจทก์ต้องผิดสัญญาชำระค่าเสียหายให้ผู้รับจ้างทำถนนและถมดินไปเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสองโอนที่ดินทั้งสองโฉนดดังกล่าวให้แก่โจทก์โดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียม ค่าอากร ค่าภาษีเงินได้ นอกจากนี้โจทก์ต้องผิดสัญญาชำระค่าเสียหายให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดพุทธพลผู้รับ

จ้างทำถนนและถมดินไปเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองโอนที่ดิน โฉนดที่ ๔๑๕ และโฉนดที่ ๑๙๐๕ ตำบลท่าแร่ อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร ให้ แก่โจทก์ โดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียม ค่าอากร ค่าภาษีเงินได้ หากไม่ยอม โอนให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยทั้งสอง และให้จำเลยทั้งสอง ชำระเงินค่าเสียหายจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ หากโอนที่ดินให้โจทก์ไม่ได้ ให้ จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินมัดจำ ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๖ จนกว่าจะชำระเสร็จ และร่วมกันชำระเงินค่าเสียหาย จำนวน ๖,๒๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่า ชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์เป็นหัวหน้างานทะเบียน เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับพวกใช้รถของทางราชการก่อกวนทางตัดถนนผ่าน ที่ดินพิพาททั้งสองแปลง และผ่านที่ดินของผู้อื่นอีกหลายเจ้าของ เพื่อทำทาง สาธารณะ ซึ่งจำเลยที่ ๒ เพิ่งทราบเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ อันเป็นเวลาภาย หลังการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่โจทก์ หากทราบมาก่อน จะไม่ทำสัญญาขายในราคานี้ แต่จะขายในราคาที่สูงกว่าประมาณ ๓ เท่า โจทก์จึงทำ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทจากจำเลย โดยจงใจนิ่งเสียไม่ไขข้อความจริงให้จำเลย ทราบว่า ทางราชการมีโครงการตัดถนนสาธารณะผ่านที่ดินพิพาททั้งสองแปลงอัน เป็นการฉ้อฉลจำเลย สัญญาจะซื้อจะขายตกเป็นโมฆียะ จำเลยได้บอกกล่าวให้โจทก์รับ เงินมัดจำคืนเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๗ จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาจะ ซื้อจะขายที่ดินพิพาทต่อโจทก์ และจำเลยที่ ๑ มิได้แต่งตั้งหรือขีดให้จำเลยที่ ๒ เป็น ตัวแทนทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่โจทก์ ไม่เคยรับเอาผล ของสัญญานั้น โจทก์ขอซื้อที่ดินจากจำเลยที่ ๒ ในราคาที่จำเลยทั้งสองเคยปรึกษากัน จำเลยที่ ๒ เข้าใจด้วยความสำคัญผิดว่า จำเลยที่ ๑ จะขายที่ดินพิพาททั้งสองแปลง จึงได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายให้แก่โจทก์ไป จำเลยที่ ๑ ไม่เคยมอบที่ดินพิพาทให้โจทก์

ครอบครอง โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ ในฐานะตัวแทนเขตซึ่งเปิดเผยชื่อจำเลยที่ ๑ ผู้เป็น
ตัวการแล้วไม่ได้ และการแต่งตั้งตัวแทนไม่ได้ทำเป็นหนังสือ โจทก์จะบังคับให้
จำเลยทั้งสองปฏิบัติตามสัญญาหาได้ไม่ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาได้แก่ค่านเงิน
มัดจำเท่านั้น ซึ่งจำเลยกำหนดให้โจทก์รับคืน แต่โจทก์ไม่ไปรับจึงไม่มีสิทธิคิด
ดอกเบี้ย ค่าเสียหายนอกจากนี้มีไม่ถึงเท่าที่โจทก์ฟ้อง และไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาจาก
จำเลยทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่
๔๑๕ และ ๑๙๐๕ ตำบลท่าแร่ อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร แก่โจทก์โดยให้
จำเลยเสียค่าธรรมเนียม ค่าอากร ค่าภาษีเงินได้ตามสัญญาจะซื้อจะขาย หากจำเลย
บิดพลิ้วให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย โดยให้โจทก์ชำระเงิน
ส่วนที่เหลือจากที่จำเลยมีสิทธิได้รับจากโจทก์แก่จำเลย หากจำเลยทั้งสองไม่อาจที่จะ
โอนที่ดินให้โจทก์ได้ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินมัดจำจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๖ จนกว่าชำระเสร็จ
แก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่า
ทนายความให้ ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ ให้จำเลยที่
๑ ชำระค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนค่าฤชา
ธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ ให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์จงใจนิ่งเสียไม่ใช่ข้อความจริงเกี่ยวกับโครงการจะตัดถนนผ่านที่ดินพิพาท ซึ่งจำเลยมิได้รู้มาก่อนถ้าฝ่ายโจทก์มิได้นิ่งเสีย สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทก็จะมีได้ทำขึ้นนั้น เห็นว่า การนิ่งเสียไม่ใช่ข้อความจริงอันจะถือว่าเป็นกลฉ้อฉลตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๔ นั้น จะต้องเป็นการนิ่งในพฤติการณ์ที่คู่กรณีมีหน้าที่ควรจะบอกความจริงหรือเป็นการนิ่งประกอบด้วยพฤติการณ์อันแสดงออกซึ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหลงแต่ในกรณีที่จะมีโครงการตัดถนนผ่านที่ดินพิพาทหรือไม่นี้ ไม่ใช่หน้าที่ของโจทก์ที่จะบอกข้อความจริงดังกล่าว หากแต่เป็นหน้าที่ของจำเลยผู้จะขายที่ดินพิพาท จะต้องชวนขายแสวงหาความจริงเอาเอง ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ดังจำเลยอ้างการกระทำของโจทก์ก็ไม่ใช่กลฉ้อฉลตามบทกฎหมายดังกล่าว ฎีกาของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน

ที่จำเลยฎีกาว่า ในกรณีที่ต้องคืนเงินมัดจำจะคิดดอกเบี้ยในเงินดังกล่าวได้ต่อเมื่อจำเลยไม่ยอมคืน และนับแต่วันที่จะต้องคืนเป็นต้นไป ที่ศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยของเงินมัดจำตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๖ อันเป็นวันทำสัญญาจึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๘ บัญญัติว่า "มัดจำนั้น ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ท่านให้เป็นไปดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ

(๑)

(๒)

(๓) ให้ส่งคืน ถ้าฝ่ายที่รับมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้ หรือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนี้ต้องรับผิดชอบ" ปรากฏว่าในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทรายนี้ไม่ได้ตกลงในเรื่องมัดจำกันไว้เป็นอย่างอื่น แม้คดีจะได้ความว่าทนายจำเลยได้บอกเลิกสัญญาต่อโจทก์และได้แจ้งให้โจทก์มารับเงินมัดจำคืนตาม

เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๒ แต่โจทก์ไม่ยอมรับคืนก็ตาม แต่เมื่อโจทก์มิได้เป็นฝ่าย
ผิดสัญญาจะซื้อจะขาย โจทก์จึงมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่จะไม่ยอมรับเงินมัดจำ
คืนในขณะนั้นได้ และเมื่อปรากฏว่าต่อมาจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาโดยโจทก์ยังไม่ได้
บอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขาย และจำเลยจะต้องคืนเงินมัดจำแก่โจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิ
เรียกดอกเบี้ยจากจำเลยได้นับแต่วันฟ้องซึ่งถือว่าเป็นวันที่จำเลยผิดนัด ฎีกาของ
จำเลยในข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าคดีนี้ประเด็นเรื่องค่าเสียหายถึงที่สุด
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ประเด็นที่พิพาทต่อมาไม่มีข้อโต้เถียงในเรื่องกรรมสิทธิ์
ที่ดิน จึงเป็นคดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ คำสั่งและ
คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมจึงไม่ถูกต้องนั้น เห็นว่า
ประเด็นที่พิพาทกันเฉพาะในชั้นอุทธรณ์และฎีกาเป็นเรื่องที่ขอให้ปฏิบัติตามสัญญาจะ
ซื้อจะขาย โดยขอบังคับจำเลยที่ ๑ ให้โอนที่ดินพิพาทแก่โจทก์และให้รับเงินตาม
ราคาที่ดินที่ตกลงซื้อขายกันไปจากโจทก์ จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ตามราคาที่ดินพิพาท
คำสั่งและคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในเรื่องนี้จึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยในข้อนี้ฟัง
ไม่ขึ้น ส่วนฎีกาของจำเลยนอกจากนี้เป็นข้อปลีกย่อย ไม่ทำให้ผลของคดี
เปลี่ยนแปลง จึงไม่จำต้องวินิจฉัย

พิพากษาแก้เป็นว่า หากจำเลยที่ ๑ ไม่อาจโอนที่ดินให้โจทก์ได้ ให้จำเลยที่ ๑
คืนเงินมัดจำจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับ
แต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นสมควร
ให้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลเป็นพับ นอกจากนี้แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ผุงทอง)

ศาลแพ่ง - นายจรัญ หัตถกรรม
ศาลอุทธรณ์ - นายบุญธรรม อยู่พัก

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>